

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

PLATAFORMA DIBANKA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TABLA DE CONTENIDO

1. Condiciones de uso	2
2. La relación	4
2.1. Los servicios	5
2.2. La licencia	8
2.3. Acceso a internet	8
2.4. Uso de datos	8
2.5. Firma electrónica	9
2.6. Limitación de responsabilidad de DIBANKA	10
3. Fraude	11
4. Sanciones	12
5. Derecho de retracto	12
6. Del Registro	12
7. Clave de Usuario	13
8. Proceder del Usuario	14
9. Mensajes de texto	14
10. Subordinación al Servicio	15
11. Material de terceros	15
12. Indemnidad	16
13. Cargos	16
14. Modificación	18
15. Notificaciones	18
16. Quejas, Disputas y Solución de conflictos	18
17. Política de Cookies	19
18. Terminación	20
19. Control de cambios.	20

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación rigen el uso de la Plataforma "DIBANKA" o simplemente "DIBANKA", aplica a afiliados, beneficiarios y funcionarios de la Plataforma (En adelante, los "Usuarios", así como a operadores de libranza que operen en la Plataforma y cualquier otro tercero aliado y proveedor de bienes servicios, que opere o navegue por esta plataforma.

Es importante que lea este acuerdo, al hacer clic en "aceptar", usted estará aceptando este acuerdo. Si usted decide voluntariamente acceder a esta herramienta tecnológica le aplicarán estos términos. Usted debe revisar detenidamente este acuerdo para asegurarse que lo entiende, conozca cómo puede operar, cómo navegar por ella y cómo realizar transacciones de bienes.

AVISO IMPORTANTE: Por el solo hecho de ingresar a nuestro sitio Web, entendemos el conocimiento y la aceptación por parte del Usuario, Usted, de nuestra Política de Tratamiento y Uso de Datos la cual se puede encontrar en la página www.dibanka.co.

1. Condiciones de uso

DIBANKA provee e impulsa la plataforma DIBANKA, producto licenciado por DiBanka S.A.S. (En adelante, "DIBANKA"), que, por convenio específico, proporciona este tipo de servicios tecnológicos para que los Usuarios de cualquier pagaduría que tenga convenio con DIBANKA realicen transacciones digitales ("los Servicios").

Al ingresar, Usted accederá a procesos totalmente basados en la autogestión de transacciones, trámites y actividades relacionadas con créditos por libranza, libranzas, anticipos de nómina, descuentos de nómina a favor de inversiones y/o ahorro, y demás descuentos para la compra de bienes y servicios; consulta y gestión de documentos digitales; pagos, recaudos recargas a operadores de telefonía móvil, transferencias, retiros de efectivo, negociar su cartera y todo lo que sea concerniente al uso del dinero, pudiendo hacer seguimiento puntual al progreso del trámite de sus solicitudes.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

Solo los Usuarios de las pagadurías y/o entidades que operen con DIBANKA podrán hacer uso de los Servicios de esta Plataforma digital, previa aceptación y autorización para el acceso y uso de estos; asimismo, pueden transar por ella los operadores de libranzas y otros terceros proveedores de bienes o servicios que operen con aquellos y se encuentren debidamente autorizados por las Entidades que tienen relación contractual con DIBANKA. Al aceptar este Acuerdo, Usted está declarando que entiende y acepta operar bajo el contenido y lineamientos de los términos y condiciones contenidos en este documento. Usted, no podrá ceder ni transferir estos Términos y Condiciones sin el consentimiento previo por escrito de DIBANKA.

Es importante aclarar que algunas funcionalidades y otros aspectos del Servicio no están disponibles para todos los Usuarios, pues se encuentran habilitadas las restricciones, según sea apropiado a la confidencialidad y a la operación virtual que realicen los Usuarios, o el Operador de Libranza, o el tercero proveedor de bienes y servicios, o DIBANKA, o el licenciante.

Usted reconoce y acepta que la misión de DIBANKA es la de desarrollar software y prestar servicios de tecnología, sin embargo, algunos de ellos son prestados por terceros licenciantes, mediante un acuerdo o una alianza de servicios con la Entidad donde se pactan compromisos y obligaciones; son proveedores profesionales, independientes y autónomos, no vinculados a DIBANKA, que emiten sus propias reglas.

En cuanto a las condiciones de uso, Usted reconoce y acepta que:

- Para el uso de la plataforma, usted requiere de dispositivos compatibles (PC o Móvil), acceso a Internet, cierto nivel de software y cierto nivel de comunicaciones;
- Frecuentemente y de manera periódica se realizan actualizaciones, pudiendo modificarlas, produciendo sus efectos desde el momento en que son introducidos al texto.
- Además de esta revisión frecuente, puede darse un mantenimiento de la plataforma, y es posible que el Servicio no esté disponible en cualquier momento del día. Por todos estos factores, en un momento dado, sabe que podrá verse Usted aquejado en el Uso.
- El presente documento se firmará a través del método de firma electrónica provisto por DIBANKA al envío de un código (código OTP) y el uso de

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

mecanismos biométricos, la cual cumple con los criterios de confiabilidad y apropiabilidad, por medio del cual se garantizan los atributos de autenticidad e integridad necesarios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto Reglamentario 2364 de 2012 y Circulares emitidas que modifican, regulan, derogan cuestiones relacionadas con esta materia.

2. La relación

Este Acuerdo contiene los Términos y Condiciones de uso ("Condiciones") que regulan el acceso y uso que Usted haga de la plataforma digital DIBANKA, para aprovechar su contenido, productos de crédito por libranza, libranza, anticipos de nómina, autorización de descuentos de nómina que se dirigirán a inversiones, adquisición de bienes y otros servicios, (los "Servicios") los cuales son puestos en forma completamente desmaterializada, a disposición exclusiva de los Usuarios de la Plataforma, así como a los Operadores de Libranza y demás terceros proveedores aliados, que naveguen u operen por la plataforma digital amén de su relación directa con los Usuarios;

Así, de manera general, DIBANKA podrá utilizar para sí, o facilitar a los proveedores oferentes de bienes y servicios, cualquier información de sus Usuarios que estén elevando una solicitud de liquidez o una compra, para que estos puedan realizar, tramitar y confirmar sus transacciones de crédito por libranza o anticipos de nómina o descuentos de nómina por la adquisición de esos bienes o servicios.

Esta es una plataforma transaccional que es puesta en producción por DIBANKA, para las Entidades con las cuales ella tenga una relación contractual, con domicilio en la ciudad de Bogotá - Colombia-, ubicada en la calle 26 # 92 - 32, correo electrónico: servicioalcliente@dibanka.co;

Si usted no acepta estos Términos y Condiciones, no podrá acceder o usar los Servicios de esta plataforma digital. Estos Términos y Condiciones aplican exclusivamente para el acceso, uso, tránsito o navegación de todos y cada uno de los Usuarios de la plataforma DIBANKA. Por su parte, DIBANKA podrá modificar, actualizar o poner fin en cualquier momento a estos Términos y Condiciones, o cualquiera de los Servicios respecto de Usted, o denegarle el acceso a los Servicios o a cualquier parte de ellos.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

2.1. Los servicios: Los Servicios que se prestan a través de DIBANKA a los Usuarios están orientados a agilizar, facilitar y proveer liquidez para atender la demanda de crédito exigida permanentemente por ellos ante los diferentes operadores de crédito de su preferencia.

Se realizan tramitando las solicitudes de crédito por libranza que aquellos de manera voluntaria transan directamente con los Operadores de Libranza de su preferencia (Ley 1527/2012 o cualquier otra que la modifique, derogue o suprima) que puede elevar ante la pagaduría correspondiente, hasta por el 50% de su mesada, que será disminuida de ésta.

Las operaciones de crédito mencionadas son posibles de tramitar con la participación de terceros, como bancos, cooperativas, sociedades y, hacia el futuro, otros prestadores de bienes y servicios, que están obligados a usar, transitar o navegar por la plataforma para realizar tales operaciones. ("Terceros Proveedores Aliados").

A través de la plataforma, tanto los operadores de crédito como los Usuarios, tendrán a su disposición herramientas complementarias para la mejora de sus necesidades financieras y de créditos, a través de opciones como la recuperación de cartera, en la cual los operadores podrán evaluar el conjunto de actividades para evitar el vencimiento de las cuentas por cobrar, para esto se debe realizar la evaluación, seguimiento y control de los pagos pendientes y encaminar los esfuerzos para lograr un pago pronto y completo de las deudas.

Adicional a esto, DIBANKA ofrece la funcionalidad de Libranza en línea y a través de esta se suministra a los USUARIOS y al Operador de Libranza, información relacionada con las condiciones y requisitos para acceder a ella y demás características en razón al servicio que prestará, encaminado a permitir la adquisición de un nuevo crédito más ágil.

Los USUARIOS tendrán acceso a dicha información, la cual es proporcionada en la Plataforma para facilitar el conocimiento sobre las características del crédito ofrecido en esta funcionalidad y la toma de decisiones informadas por parte de los USUARIOS, información que

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

en todo caso estará sujeta a las reglas de interpretación y análisis y, por tanto, su uso o aplicación por parte de los USUARIOS son responsabilidad, única y exclusivamente, de éstos y del Operador de Libranza.

Toda la gestión está en cabeza de los Operadores de Libranza quienes deberán tener las condiciones tecnológicas necesarias para la prestación de este servicio a través de la Plataforma, por lo que los USUARIOS accederán a procesos totalmente basados en la autogestión de transacciones, tramites y actividades relacionadas con la posibilidad de adquirir esta línea de crédito, usando para ello cualquier operador de internet, donde los diferentes Operadores de Libranza que tengan relación contractual con DIBANKA proporcionarán a los USUARIOS sus condiciones financieras, con aprobaciones en línea, sin la necesidad de requerir de una mayor interacción humana para su aprobación.

Tanto el Operador de Libranza, así como los USUARIOS de las diferentes Pagadurías tendrán acceso a la herramienta de Libranza en Línea, que se encontrará como una opción dentro de la plataforma DIBANKA, en la cual podrán acceder con el fin de obtener consultas, información y demás temas relacionados con el diligenciamiento de esta línea de crédito.

Los Operadores de Libranza, tendrán dentro de sus funcionalidades, entre otras, ofrecer a los USUARIOS las condiciones financieras actuales y beneficios frente a esta modalidad de crédito, aprobación que será notificada en línea, en forma inmediata y en la Plataforma DIBANKA, a los USUARIOS que accedan a esta modalidad.

DIBANKA reitera que es un prestador de servicios tecnológicos, actuando través de su Plataforma Tecnológica como un simple intermediario para facilitar, bajo los lineamientos de la Ley 1527 de 2012 y las condiciones de las Pagadurías y Operadores de Libranza, la realización de solicitudes virtuales y tecnológicas de esta modalidad de crédito, con el fin de que los USUARIOS operen sus solicitudes de

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

liquidez sin salir de casa, totalmente autogestionadas, encargándose la "Plataforma de registrarlas, documentarlas, archivarlas y certificarlas. Por tanto, DIBANKA no participa, ni aprueba, ni interviene en ninguna clase de operaciones privadas de crédito, simplemente las registra virtualmente y las informa a los interesados.

Tanto los USUARIOS, así como los Operadores de Libranzas al hacer click de aceptar, quedan obligados a las condiciones del crédito de la Libranza en Línea, con base en la autorización expresa que los Operadores y/o del tercero tecnológico que este utilice, le han otorgado, generando automáticamente la aprobación y/o rechazo de la solicitud, sin que ello signifique que DIBANKA tenga injerencia alguna en la toma de decisiones para la aprobación automática o no del crédito.

El USUARIO deberá suscribir previamente, mediante un código OTP que le será enviado a su dirección de correo electrónica y/o celular que se encuentra ya autorizado para este fin, la libranza digital que en este módulo aparece como requisito indispensable para cualquier operación de Libranza en Línea y/o los documentos electrónicos que el Operador de Libranza exija.

Como requisito indispensable y esencial para la aprobación o rechazo del crédito dependerá del cupo disponible del USUARIO y de las condiciones exigidas por la ley, por la Pagaduría y aquellas determinadas internamente por el Operador de Libranza.

Como Usuario de la plataforma DIBANKA usted acepta que:

- la plataforma DIBANKA, tendrá unos costos de uso y de transacción para poder transar las solicitantes de liquidez, realizar trámites y optar a los demás servicios de manera digital por la plataforma, desde cualquier lugar y hora del día, los cuales le serán comunicados.
- Cumplirá de manera rigurosa con las condiciones, particularidades y términos con que ofrece sus servicios a través de la plataforma DIBANKA.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

- DIBANKA hace seguimiento, auditoría y evaluación del adecuado cumplimiento de sus compromisos transaccionales en el ofrecimiento de los servicios a las solicitudes de liquidez elevadas por los Usuarios.

2.2. La licencia: Sujeto al cumplimiento de estos Términos y Condiciones DIBANKA, y/o sus licenciantes, le otorgan a Usted una licencia de uso limitada, no exclusiva, no sublicenciable, revocable, no transferible para:

- Acceso a la Plataforma DIBANKA en su dispositivo personal, móvil o PC, para el uso de los Servicios;
- Acceso y uso de cualquier contenido, información, material relacionado u otros beneficios que puedan ponerse a su disposición a través de los Servicios, en cada caso solo para uso personal del interesado; no es para que los comercialice.
- A los terceros proveedores de bienes o servicios, usar o navegar por la Plataforma para que puedan optar y atender las solicitudes de crédito que eleven los Afiliados a los operadores de libranza inscritos.

DIBANKA y/o sus licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado mediante los presentes.

2.3. Acceso a internet: Usted es responsable de obtener el acceso a la señal de internet o a la red de datos y dispositivos necesarios para utilizar los Servicios. DIBANKA no garantiza el acceso y/o uso continuado o ininterrumpido de los servicios. Y ello, por cuanto el sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas, geográficas o fallas de Internet. No obstante, se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para procurar restablecer el sistema con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.

2.4. Uso de datos: Esta plataforma, para su debida operación, tiene procesos digitales, documentos desmaterializados y las transacciones se autorizan mediante firmas electrónicas, por lo cual es necesario el tratamiento de datos personales, para los cuales deberá aceptar expresamente una autorización dentro del flujo para que se soliciten y expongan de manera digital hacia la pagaduría y/o entidad a la cual

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

pertenezca, DIBANKA, terceros aliados y proveedores de servicios, documentos tales como: fotocopias digitales de su documento de identidad, muestras biométricas, resolución de asignación de retiro o pensión, certificaciones laborales, desprendibles de pago, certificaciones de saldo de deuda, paz y salvos de deuda, comprobantes de pago, extractos, planes de pagos, y demás que la plataforma requiera para las debidas transacciones.

La recopilación y el uso que hace DIBANKA de la información de datos personales, en relación con los Servicios, es principalmente la realización de las transacciones de liquidez que voluntariamente ejecuten los Afiliados de la Entidad frente a los operadores de libranzas y otros terceros aliados proveedores de bienes y servicios; sin limitarse a los usos conforme se dispone en la Política Tratamiento y Uso de Datos Personales de DIBANKA, disponible en www.dibanka.co

Los datos personales, sensibles y comerciales consignados en los sitios web de la plataforma DIBANKA, serán incluidos en ficheros de datos de carácter personal y/o comercial y/o archivos y/o mensajes de datos digitalizados de propiedad de la Entidad, que manejará conforme a la ley, y los niveles de acceso allí estipulados, los cuales son necesarios para el uso de las funcionalidades de los Servicios, según la Política de Tratamiento y Uso de Datos Personales, que puede ser consultada en www.dibanka.co

2.5. Firma electrónica: Los documentos serán firmados de manera electrónica en concordancia con la plena validez que la normativa vigente le otorga a la firma electrónica; materializada mediante:

- **Autenticidad:** Las soluciones dentro de la plataforma, cumplen con el numeral primero del artículo 4 del Decreto 2364 de 2012, debido a que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante. Lo anterior debido a que, mediante muestras biométricas, preguntas reto y/o códigos OTP, verifican que la correspondencia de identidad de la persona que ha elaborado, enviado o a quien se le atribuya el documento electrónico, efectivamente es la misma.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

- **Integridad:** Las soluciones de firmado electrónico cumplen con el numeral segundo del artículo 4 del Decreto 2364 de 2012, pues mediante mecanismos de integridad, (y mecanismos de encriptación y HASH) es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma. De esta forma, la solución provee la posibilidad de validar que el documento no ha sido alterado por quien no está autorizado. Además, si hay alguna alteración por parte de persona autorizada, permite comprobar que no se ha manipulado el documento original.

Para el caso de materializar una relación jurídica con DIBANKA, una vez se implemente, los documentos por medio de los cuales se hará un firmado electrónico serán: el pagaré electrónico, la carta de instrucciones y la Libranza, o autorización de descuento de nómina.

- 2.6. Limitación de responsabilidad de DIBANKA:** El Usuario acepta bajo lo establecido en los presentes Términos y Condiciones que los Servicios son prestados por operadores de libranza y otros terceros proveedores aliados, de manera independiente y autónoma. Así entonces, los Servicios se proporcionan “tal cual” y “como están disponibles”.
- DIBANKA no presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, oportunidad, calidad, suficiencia, idoneidad o disponibilidad de los Servicios de crédito por libranza solicitados por los Usuarios a través del uso de los Servicios.
 - DIBANKA no es responsable de los Servicios, ellos son prestados por terceros, de manera autónoma e independiente a la entidad, según sean sus requisitos y términos.
 - DIBANKA tampoco garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los operadores de libranzas o de cualquier otro tercero proveedor de bienes o servicios.
 - DIBANKA tampoco garantiza que los aspectos funcionales se encuentren libres de error, o que el servidor que lo hace disponible al Usuario se encuentre libre de virus o de cualquier otro componente de carácter dañino, ni garantiza que los archivos que se encuentren disponibles para descargar se encuentren libres de infección, virus u otras manifestaciones de códigos contaminados o propiedades destructivas.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

DIBANKA no garantizan el acceso y/o uso continuado o ininterrumpido a su sistema digital. Y ello por cuanto el sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas, geográficas o fallas de Internet. No obstante, se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para procurar restablecer el sistema con la mayor celeridad posible sin que pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.

Las aplicaciones, servicios y contenidos que provee la plataforma y sitio web de DIBANKA fueron exclusivamente diseñados para el uso por parte de los Usuarios. Los programas, bases de datos, redes y archivos que permiten al Usuario acceder y usar su Cuenta son de propiedad de DIBANKA y están protegidas por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito de DIBANKA.

- En el Sitio web serán ofrecidas conexiones (Links) para otros sitios que consideramos como de interés para sus negocios, los cuales son operados por personas distintas a DIBANKA, por lo cual DIBANKA no se hace responsable bajo ningún aspecto por la información contenida en ellos, ni por las consecuencias de la utilización de estos. La conexión a otros sitios es de exclusiva responsabilidad de los Usuarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, Usted acepta que todo riesgo derivado del uso de los Servicios y cualquier bien o servicio solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable vigente.

3. Fraude

No está permitida ninguna acción, hecho acto, uso de dispositivo, software, u otro medio que configure la suplantación de identidad o fraude personal, hecho punible contemplado en el artículo 296 del Código Penal Colombiano, y que interfieran tanto en las actividades y operación de DIBANKA, como en las descripciones, cuentas o bases de datos de DIBANKA y que afecte directa o indirectamente los intereses de DIBANKA sus aliados o cualquier otro cliente o usuario. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

leyes sobre, fraude, suplantación, derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones legalmente establecidas, harán responsable al infractor. DIBANKA tomará las acciones legales pertinentes y de las sanciones previstas en los presentes Términos y Condiciones, así como lo hará responsable de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

4. Sanciones

Sin perjuicio de otras medidas, DIBANKA podrá suspender en forma temporal o inhabilitar definitivamente la cuenta de un usuario o una publicación; iniciar las acciones ante la autoridad competente que estime pertinentes y/o suspender la prestación de sus servicios en los siguientes casos:

- Violación de alguna ley, decreto, reglamentación o los Términos y Condiciones y demás políticas de DIBANKA.
- Si un usuario incumple los compromisos adquiridos por estos Términos y Condiciones.
- Si un usuario incurriera, a criterio exclusivo de DIBANKA, en conductas o actos dolosos o fraudulentos.
- Si no pudiera verificarse la identidad del usuario o cualquier información proporcionada por el mismo fuere errónea.

5. Derecho de retracto

DIBANKA es un vehículo tecnológico para realizar transacciones digitalmente, une a los Usuarios de las Entidades a la cual ellos pertenezcan, con proveedores de bienes y de servicios; así entonces, el derecho de retracto que tienen aquellos como consumidores (Art. 47 Ley 1480/2011), cuando sea del caso, lo ejercerán directamente ante dichas entidades.

6. Del Registro

Para ser usuario del Servicio, debe registrarse en la Plataforma DIBANKA, inicialmente debe identificarse y crear su Contraseña de acceso de conformidad con las normas de uso señaladas a continuación.

Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de su Clave de acceso, y de todas las actividades que ocurran en o a través de su Clave; por ello usted se obliga y deberá notificar inmediatamente a DIBANKA

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

cuando ocurra cualquier falla de seguridad con su Clave. Usted se obliga a no revelar su información personal, entre ellas su Clave a ninguna otra persona. DIBANKA no será responsable por ninguna pérdida derivada del uso no autorizado de su Clave y se obliga a notificar a DIBANKA de manera inmediata dicho acto o situación por los canales dispuestos para tal fin en nuestro sitio web.

Al acceder a los Servicios de DIBANKA Usted acepta:

- Proporcionar información completa y exacta al registrarse y al usar la plataforma.
- Mantener actualizados sus datos de registro y mantenerlos completos y exactos.
- Usted está autorizado para usar el Servicio de esta plataforma digital en forma personal con el fin de realizar operaciones de consulta, solicitud de paz y salvos, certificaciones, solicitud y trámite de crédito por libranza o solicitudes de anticipo de su nómina. Uso que debe hacerse de conformidad con estos Términos y Condiciones.
- No realizará, ni intentará o ayudará a otra persona a realizar, acciones de incumplimiento de estos Términos y Condiciones, evadirlos, hacer ingeniería inversa, descompilación, desmontaje o, de otra manera, alterar indebidamente el Servicio de la plataforma digital.

7. Clave de Usuario

Con el fin de usar en toda su dimensión los Servicios, Usted debe:

- Acceder a la plataforma, mantener activa su contraseña personal de usuario de los Servicios (la "Clave").
- Para obtener una Clave debe ser Afiliado, Beneficiario o Funcionario de la Entidad, operador de libranzas, o tercero aliado, proveedor de bienes o servicios a los antes mencionados. Usted solo puede poseer una Clave de acceso.
- Para el registro de la Clave se requiere que comunique a la Entidad y/o a DIBANKA determinada información personal, como puede ser nombres y apellidos, razón social, identificación, correo electrónico, dirección, número de teléfono móvil, ubicación, u otros.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

- Mantener la información depositada para el otorgamiento de su Clave de forma exacta, completa y actualizada. Usted es plenamente responsable de toda la actividad que ocurra con su Clave.
- El nombre de usuario y la contraseña de acceso se compromete a mantenerlas en todo momento bajo su custodia, de forma segura, reservada y secreta.

8. Proceder del Usuario

El Servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años.

Usted acuerda que podrá utilizar los Servicios con fines legítimos y personales; no puede comercializarlos. En el uso de los Servicios, no causará estorbos, molestias, incomodidades o daños a la propiedad, ni a operadores de libranzas, ni a Terceros proveedores aliados, ni a DIBANKA, ni a sus licenciantes

Cuando usted se encuentre transitando por la plataforma que permita la funcionalidad con su nómina, otros usuarios accediendo al Servicio desde adentro de la misma plataforma podrán ver que usted está operando y podrán ver sus solicitudes o su perfil completo si usted tiene una relación contractual con tal usuario. Su perfil va a permanecer inactivo para el público ("off"), sólo los usuarios con quienes ha establecido una relación contractual podrán ver su perfil completo. Si envía o recibe una invitación para operar, el nombre completo asociado a su Identificación (ID) será compartido con aquellos usuarios a quienes usted envíe, o de quienes usted haya aceptado para operar.

9. Mensajes de texto

Como se identifica en la autorización de tratamiento de datos personales, al crear una Clave y tener acceso a la Plataforma, Usted acepta que los Servicios le puedan enviar mensajes de texto informativos (SMS) al móvil registrado en la Entidad o mensajes electrónicos a su(s) correo(s) electrónico(s) registrado(s) ante la entidad como parte de la actividad u operación normal del uso de los Servicios.

Usted podrá solicitar en cualquier momento la no recepción de mensajes de texto informativos (SMS) o de mensajes electrónicos a DIBANKA, o a sus licenciantes, enviando un correo electrónico a servicioalcliente@dibanka.co

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

indicando que no desea recibir más dichos mensajes, junto con el número de teléfono del dispositivo móvil que recibe los mensajes.

10. Subordinación al Servicio

El Servicio puede ofrecer funciones interactivas que le permiten enviar materiales (como enlaces a contenidos de terceros) en áreas del Servicio que resultan accesibles y visibles para el público.

Usted acepta que será responsable por todo uso de dichas funciones, como del material que haya suministrado, y que no deberá infringir o violar los derechos de cualquiera otra parte o contravenir leyes, contribuir con dichas infracciones u otros actos ilegales o alentar dichos actos, y que el material por usted suministrado no puede ser obsceno, censurable, o de mal gusto. DIBANKA se reserva el derecho de no publicar material alguno, y de eliminar o editar cualquier material en cualquier momento y a su criterio, sin necesidad de notificación y sin responsabilidad alguna.

DIBANKA tiene el derecho a:

- Pero no la obligación, de supervisar el material suministrado por usted o todo aquel disponible por otros medios en el Servicio, de investigar todo incumplimiento denunciado o presumido del presente Acuerdo y de tomar cualquier medida que considere apropiada a su exclusivo criterio, incluyendo, sin limitación, la terminación del Acuerdo.
- A través de auditorías, a efectuar seguimiento y control de las transacciones realizadas por operadores de libranza y otros terceros oferentes de bienes y servicios con sus Usuarios, con el fin de evaluar el cumplimiento oportuno de términos, plazos y condiciones con que ofrecen o se comprometieron a ofrecer sus servicios. Ante incumplimientos, repetitivos o no, por parte de los oferentes de servicios, la Entidad podrá tomar las acciones pertinentes en beneficio de sus Usuarios.

11. Material de terceros

El material y las condiciones de la oferta de los servicios, así como el contenido de las campañas de promoción de los proveedores de bienes y servicios que transen por la plataforma y que llegue a ser publicados por este sitio, serán de plena responsabilidad de tales proveedores, tanto ante DIBANKA como ante los

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

mismos Usuarios, y cuando sea del caso, responderán por publicidad engañosa y otros daños que ocurran por sus irregularidades

Determinados contenidos y servicios disponibles por medio del Servicio pueden contener materiales de operadores de libranza y otros terceros. DIBANKA puede suministrar enlaces a sitios Web de estos terceros como un beneficio para los Usuarios.

Aun cuando DIBANKA tiene un proceso de selección de la información, no es responsable de examinar o evaluar el contenido o precisión de ese material y DIBANKA no garantiza y no responderá por cualquier material o sitio Web de operadores de libranza y de cualquier otro tercero, ni por sus materiales, productos o servicios. Usted reconoce que DIBANKA no será responsable por el uso que usted haga de ese material de los operadores de libranza y de otros terceros.

Usted acepta utilizar el Servicio bajo su exclusivo riesgo y reconoce que DIBANKA no será responsable frente a usted por ningún material que resulte ofensivo, indecente o censurable. Las clasificaciones y descripciones se proporcionan para su comodidad y beneficio, pero usted acepta que DIBANKA no garantiza su exactitud.

12. Indemnidad

Usted acuerda y acepta mantener indemne y responder frente a DIBANKA, sus directores, empleados y licenciantes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados) que deriven de: (i) El uso de los Servicios, (ii) Servicios obtenidos a través de su uso de los Servicios; (iii) Su incumplimiento o violación de cualquiera de estas Condiciones; (iv) El uso por parte de DIBANKA de su Contenido de usuario; o (v) Su infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos los operadores de libranza.

13. Cargos

- Los operadores de libranza y cualquier otro tercero proveedor de bienes y servicios a los Usuarios entienden, aceptan y reconocen que el uso de los Servicios deriva cargos, y que DIBANKA no se hace responsable de ellos, ni es agente de cobro de estos.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

- Todo Cargo se efectúa directamente entre el operador de libranza y el solicitante del crédito por libranza y/o entre el licenciante de la plataforma DIBANKA y el operador de libranza y/o entre el solicitante de anticipo de nómina y el licenciante de la plataforma.
- El Usuario solicitante conserva el derecho a escoger los Cargos más favorables para el servicio de crédito por libranza al momento de seleccionar al operador, quien exhibirá sus cargos en la plataforma, identificando la medida que se disponga para estos efectos.
- Todo operador de libranza asumirá los cargos por el uso de la plataforma facturado mensualmente por DIBANKA S.A.S., acumulando las operaciones que se realicen durante el mes calendario anterior. Debiéndose cancelar por el operador de libranza dentro de los Diez (10) días siguientes a la presentación de la factura en debida forma.
- Todo cargo por la prestación de servicios de crédito son responsabilidad y autonomía de cada operador de libranza y todo cargo por el tránsito o navegación en la plataforma son responsabilidad del agente licenciante.
- DIBANKA no responderá ni es responsable por los mismos; como coordinador y garante de las operaciones con su comunidad de Usuarios, se limita a exhibirlos en su página y solo los puede modificar a solicitud previa y escrita de los mismos operadores.
- DIBANKA y/o sus licenciantes, en cualquier momento y a su sola discreción, se reservan el derecho de establecer, eliminar y/o revisar los Cargos por el uso de la plataforma digital, así como para algún otro servicio o bien ofrecido a través de los Servicios. Los Cargos aplicables son los mismos en todas las zonas geográficas del país y no se incrementarán durante periodos de alta demanda. Esta liquidación de Cargos está destinada para compensar plenamente al licenciante proveedor de los servicios de tecnología. No es dable gratificaciones ni se causan propinas en los pagos que realiza por los servicios tecnológicos y de crédito proporcionados.
- La plataforma DIBANKA NO usa intermediarios para diligenciar, estudiar, agilizar o procesar las solicitudes o las de su empresa. NO se deje engañar y comunique inmediatamente cualquier irregularidad. El no pago oportuno de los costos asociados puede afectar su historia crediticia. La omisión del pago genera intereses de mora, gastos de cobranza y reporte en las centrales de riesgo por parte de los Operadores de Libranzas y/o proveedores de servicios.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

14. Modificación

DIBANKA se reserva el derecho frente a todos los Usuarios de la plataforma a modificar, actualizar, suspender o discontinuar el Servicio, total o parcialmente, (o cualquier parte o contenido) en cualquier momento, con o sin mediar notificación, y DIBANKA no será responsable frente a usted o terceros si llegare a ejercer dichos derechos. De realizarse actualizaciones, modificaciones o de realizarse condiciones complementarias en relación con los Servicios se le comunicarán a Usted oportunamente y serán efectivas después de que DIBANKA las publique en esta ubicación web. Su acceso a la plataforma, tránsito o uso de los Servicios después de dicha publicación constituye su consentimiento a vincularse a los nuevos Términos y Condiciones complementarios y/o sus modificaciones.

15. Notificaciones

DIBANKA podrá notificarlo por medio de una comunicación enviada a su correo electrónico (registrado o el institucional), o mediante mensaje de texto enviado al número móvil registrado en DIBANKA, o mediante comunicación enviada por medio de la Plataforma DIBANKA o por comunicación escrita enviada a su dirección postal. Usted podrá notificar a DIBANKA por comunicación escrita a la dirección del domicilio ubicado en la ciudad de Bogotá, calle 26 # 92 - 32, o al correo electrónico soporte@dibanka.co o a través de lo dispuesto en la página www.dibanka.co.

16. Quejas, Disputas y Solución de conflictos

Cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia, del tipo que sea, que resulte de las presentes Condiciones o que se relacione en gran parte con ellas, incluyendo las relativas a su validez, interpretación y exigibilidad (cualquier "Disputa"), deberán someterse a procedimientos de mediación directa. Por ende, DIBANKA también podrá utilizar para sí, o facilitar a sus licenciantes, cualquier información necesaria para resolver quejas, disputas o solucionar algún conflicto técnico que se llegue a presentar entre los Usuarios con un proveedor de bienes o servicios u otro tercero que transite por la plataforma, PQRS que se recibirán a través de ¿Autorizo a DIBANKA a dar tratamiento a los datos sensibles señalados en el numeral 2 de la presente autorización suministrados por usted?, a la dirección de correo electrónico: servicioalcliente@dibanka.co;

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

Si dicha disputa no fuese solucionada en un plazo de Cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en la que se formalice la solicitud de mediación, se hará referencia a dicha disputa y se solucionará exclusiva y definitivamente mediante arbitraje. La disputa se recomienda sea resuelta mediante los mecanismos procedentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo la autoridad más próxima al desarrollo de nuestra plataforma.

17. Política de Cookies

Las cookies o dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, es un fichero enviado por una página web al navegador del usuario y que se almacena automáticamente en el terminal de éste para que la página web en cuestión pueda consultar la actividad previa del usuario y “reconocerle”.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo, y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores.

A continuación, proporcionamos más información sobre el uso de cookies utilizadas en nuestra página web, distinguiendo:

- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web y caducan al terminar la sesión. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
- Cookies analíticas: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.

Este Sitio Web utiliza cookies de sesión y analíticas para asegurar la mejor experiencia al usuario. De la Gestión de cookies:

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.

		CÓDIGO 3-GP-Pr-Rn-01-V02
		VERSIÓN 2.0
ELABORÓ Gerencia Jurídica y Vicepresidencia Administrativa	REVISÓ Gerencia de Producto	APROBÓ Vicepresidencia Administrativa y Presidencia
FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024	FECHA 08/Agosto/2024

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres.

18. Terminación

Si no cumple, o DIBANKA tiene razones suficientes para considerar que usted no ha cumplido alguna de las disposiciones del presente Acuerdo, DIBANKA podrá, a su exclusivo criterio y sin necesidad de darle previo aviso optar por: (i) dar por terminado el presente Acuerdo y/o desactivar su Clave, (ii) terminar la licencia del Servicio; o (iii) impedir el acceso al Servicio o cualquier parte de este. Causales que Usted expresamente manifiesta aceptar y libera de toda responsabilidad a DIBANKA, o a sus licenciantes.

El Usuario se compromete a revisar estas secciones para estar informado de las modificaciones que pudieran realizársele a las mismas, y cada nuevo acceso del usuario a la página web será considerado por DIBANKA como una aceptación tácita de las nuevas condiciones, las cuales se encuentran actualizadas.

Si el Usuario no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones o con cualquier disposición de la Política de Tratamiento y uso de Datos Personales, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por la Plataforma DIBANKA.

19. Control de cambios.

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	13/04/2023	Creación del documento	3.0.1 GP
2.0	08/08/2024	Actualización	3.0.1 GP